

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания
членов садоводческого некоммерческого
товарищества СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия»
Протокол № ____ от « ____ » _____ 2022 года.
Председатель Правления СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия»
Лозгачева Раиса Николаевна _____

УСТАВ

Товарищество собственников недвижимости Садоводческого некоммерческого товарищества СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия»

Российская Федерация
Московская область, г. Сергиев Посад
2022 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая редакция Устава садоводческого некоммерческого товарищества «Воздвиженское» НПО «Энергия» принята в связи с приведением в соответствие с **Федеральным Законом Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»** Устава садоводческого товарищества «Воздвиженское» НПО «Энергия» именуемое садоводческим некоммерческим товариществом «Воздвиженское» НПО «Энергия» (далее по тексту СНТ) расположенное на земельном участке общей площадью 5,04 га, выделенного исполнительным комитетом Загорского городского Совета народных депутатов Московской области

от .09 апреля 1982г. А-1 № 345941, акт зарегистрирован в книге записей государственных актов на право пользования землей за № 167/368.

Место нахождения: Московская область, Сергиево-Посадский район, село Воздвиженское.

Земельный участок СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия», выделенный для коллективного садоводства, состоит из садовых земельных участков, находящихся в собственности, владении или пользовании членов товарищества и земельных участков общего пользования, являющихся имуществом общего пользования и предназначенных для общего пользования правообладателями земельных участков, расположенных на территории СНТ, а также для размещения другого имущества общего пользования.

Садовый земельный участок предоставляется (приобретается) гражданину(ом), предназначенный для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей, а также для отдыха.

Организация и обустройство садовых участков и садоводческого некоммерческого товарищества производится за счет личных средств членов СНТ, а также правообладателей (собственников) земельных участков, расположенных на территории СНТ, не являющимися членами СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия».

Организации и предприятия за счет собственных средств могут оказывать финансовую и иную помощь садоводческому некоммерческому товариществу по

совместным решениям своих трудовых коллективов и руководства.

I. Наименование товарищества

Полное наименование - Садоводческое некоммерческое товарищество «Воздвиженское» НПО «Энергия».

Сокращенное наименование - СНТ «Воздвиженское» или «СНТ».

II. Организационно-правовая форма товарищества

Садоводческое некоммерческое товарищество СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия» является товариществом собственников недвижимости.

III. Место нахождения товарищества

СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия», расположенное по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, сельское поселение Лозовое, вблизи села Воздвиженское.

IV. Предмет и цели деятельности товарищества

Товарищество вправе осуществлять свою деятельность для совместного владения, пользования и в установленных федеральным законом пределах распоряжения гражданами имуществом общего пользования, находящимся в их общей долевой собственности или в общем пользовании, а также для следующих целей:

1) создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества (обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, благоустройства и охраны территории СНТ, обеспечение пожарной безопасности территории СНТ и иные условия);

2) содействие гражданам в освоении земельных участков в границах территории СНТ;

3) содействие членам товарищества во взаимодействии между собой и с третьими лицами, в том числе с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также защита их прав и законных интересов.

V. Порядок управления деятельностью товарищества, полномочия органов СНТ, порядок принятия ими решения.

Статья 1. Органы СНТ и ревизионная комиссия

1. Высшим органом СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия» (далее СНТ) является общее собрание членов товарищества. Количество членов товарищества не может быть менее семи.

2. В СНТ создаются единоличный исполнительный орган (председатель СНТ) и постоянно действующий коллегиальный орган (правление СНТ)

3. Наряду с исполнительными органами в порядке и для целей, которые предусмотрены уставом СНТ, создается ревизионная комиссия.

4. Председатель СНТ, члены правления СНТ, ревизионная комиссия избираются на общем собрании членов товарищества на срок пять лет из числа членов товарищества тайным или открытым голосованием. Решение о порядке голосования (тайное или открытое) по вопросам, указанным в настоящей части, принимается общим собранием членов товарищества простым большинством голосов от общего числа присутствующих на таком собрании членов товарищества. Одно и то же лицо может переизбираться неограниченное количество раз на должности в органах СНТ.

5. Лица, избранные в исполнительные органы СНТ, продолжают осуществлять свои полномочия до избрания новых исполнительных органов товарищества.

6. Решения органов товарищества, принятые в пределах компетенции таких органов, являются обязательными для исполнения всеми членами СНТ.

Статья 2. Компетенция общего собрания СНТ

1. К исключительной компетенции общего собрания членов СНТ относятся:

1) изменение устава товарищества;

2) избрание органов СНТ (председателя товарищества, членов правления товарищества), ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;

3) определение условий, на которых осуществляется оплата труда председателя СНТ, членов правления СНТ, членов ревизионной комиссии, а также иных лиц, с которыми СНТ заключены трудовые договоры;

4) принятие решения о приобретении товариществом земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для приобретения указанных земельных участков;

5) принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке его использования;

6) принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории СНТ, в государственную собственность субъекта Российской Федерации или в собственность муниципального образования, в границах которых расположена территория СНТ;

7) прием граждан в члены СНТ, исключение граждан из числа членов СНТ, определение порядка рассмотрения заявлений граждан о приеме в члены СНТ;

8) принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов СНТ;

9) одобрение проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории, подготовленных в отношении территории СНТ;

10) утверждение отчетов ревизионной комиссии;

11) утверждение положения об оплате труда работников и членов органов товарищества, членов ревизионной комиссии, заключивших трудовые договоры с СНТ;

12) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) товариществ, вступлении в них или выходе из них;

13) заключение договора с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором СНТ;

14) утверждение порядка ведения общего собрания членов товарищества, деятельности председателя и правления товарищества, деятельности ревизионной комиссии СНТ;

15) рассмотрение жалоб членов СНТ на решения и действия (бездействие) членов правления, председателя, членов ревизионной комиссии СНТ;

16) утверждение приходно-расходной сметы СНТ и принятие решения о ее исполнении;

17) утверждение отчетов правления СНТ, отчетов председателя СНТ;

18) определение порядка рассмотрения органами СНТ заявлений (обращений, жалоб) членов СНТ;

19) принятие решения об избрании председательствующего на общем собрании членов СНТ;

20) определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых взносов, а также размера и срока внесения платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ;

21) утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-экономического обоснования размера платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ;

22) принятие решений о реорганизации и ликвидации СНТ, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса.

2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 6, 10, 16, 20 - 22 решения общего собрания членов товарищества принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов товарищества.

3. По вопросам, указанным в пунктах 4 - 6, 20 и 21 решения общего собрания членов товарищества принимаются с учетом результатов голосования лиц, указанных в части 1 статьи 5 закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ, проголосовавших по указанным вопросам в порядке, установленном настоящим Федеральным законом (т.е. с учетом собственников не являющимися членами СНТ).

4. По иным вопросам, указанным в части 1 настоящей статьи, решения общего собрания членов СНТ принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов СНТ.

5. Общее собрание членов СНТ может быть очередным или внеочередным.

6. Очередное общее собрание членов СНТ созывается правлением товарищества по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.

7. Внеочередное общее собрание членов СНТ должно проводиться по требованию:

- 1) правления СНТ;
- 2) ревизионной комиссии;
- 3) членов СНТ в количестве более чем одна пятая членов СНТ.

8. Внеочередное общее собрание членов СНТ может быть проведено также по требованию органа местного самоуправления по месту нахождения территории СНТ.

9. В случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 части 7 и частью 8 настоящей статьи, требование о проведении внеочередного общего собрания членов СНТ вручается лично председателю СНТ либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении председателю СНТ или в правление СНТ по месту нахождения СНТ.

10. Требование о проведении внеочередного общего собрания членов СНТ должно содержать перечень вопросов, подлежащих включению в повестку внеочередного общего собрания членов СНТ, а также может содержать предлагаемые решения по каждому из них.

11. Правление СНТ не позднее тридцати дней со дня получения требования, указанного в частях 7 и 8 настоящей статьи, обязано обеспечить проведение внеочередного общего собрания членов СНТ.

12. В случае нарушения правлением СНТ срока и порядка проведения внеочередного общего собрания членов СНТ, установленного частью 11 настоящей статьи, ревизионная комиссия, члены СНТ, орган местного самоуправления, требующие проведения внеочередного общего собрания членов СНТ, вправе самостоятельно обеспечить проведение внеочередного общего собрания членов СНТ при условии соблюдения положений частей 13 - 18 настоящей статьи.

13. Уведомление о проведении общего собрания членов СНТ не менее чем за две недели до дня его проведения:

- 1) направляется по адресам, указанным в реестре членов СНТ (при наличии электронного адреса уведомление направляется только в форме электронного сообщения);
- 2) размещается на сайте товарищества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при его наличии);
- 3) размещается на информационном щите, расположенном в границах территории СНТ.

14. Сообщение о проведении общего собрания членов СНТ может быть также размещено в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации.

15. В уведомлении о проведении общего собрания членов СНТ должны быть указаны перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на общем собрании членов СНТ, дата, время и место проведения общего собрания. Включение в указанный перечень дополнительных вопросов непосредственно при проведении такого собрания не допускается.

16. В случае включения в повестку общего собрания членов товарищества вопросов, указанных в пунктах 4 - 6, 20 и 21 части 1 настоящей статьи, лица, указанные в части 1 статьи 5 закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ, уведомляются о проведении общего собрания членов товарищества в порядке, установленном для уведомления членов товарищества.

17. Правление СНТ обязано обеспечить возможность ознакомления с проектами

документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на общем собрании членов СНТ, не менее чем за семь дней до даты проведения общего собрания членов СНТ, в том числе с проектом приходно-расходной сметы, в случае, если повестка общего собрания членов СНТ предусматривает вопрос об утверждении приходно-расходной сметы товарищества. В случае нарушения срока, предусмотренного настоящей частью, рассмотрение указанных проектов документов и иных материалов на общем собрании членов СНТ не допускается.

18. Для членов СНТ, а также для всех не являющихся его членами правообладателей земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, должен быть обеспечен свободный доступ к месту проведения общего собрания членов СНТ.

19. Общее собрание членов товарищества правомочно, если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов СНТ или их представителей.

20. Председательствующим на общем собрании членов товарищества является председатель СНТ, если иное решение не принято этим собранием.

21. В случаях, определенных правлением СНТ, решение общего собрания членов СНТ может быть принято в форме очно-заочного или заочного голосования.

22. По вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 4 - 6, 10, 16, 20 - 22 части 1 настоящей статьи, проведение заочного голосования не допускается.

23. В случае, если при проведении общего собрания членов СНТ по вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 4 - 6, 10, 16, 20 - 22 части 1 настоящей статьи, такое общее собрание членов СНТ не имело указанного в части 19 настоящей статьи кворума, в дальнейшем решение такого общего собрания членов СНТ по тем же вопросам повестки такого общего собрания членов СНТ может быть принято путем проведения очно-заочного голосования.

24. Результаты очно-заочного голосования при принятии решений общим собранием членов СНТ определяются совокупностью:

1) результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки общего собрания членов СНТ;

2) результатов голосования членов СНТ, направивших до проведения общего собрания членов СНТ свои решения в письменной форме по вопросам повестки дня общего собрания членов СНТ в его правление.

25. Решения общего собрания членов СНТ оформляются протоколом с указанием результатов голосования и приложением к нему списка с подписью каждого члена СНТ либо каждого представителя члена СНТ, принявших участие в общем собрании членов СНТ. Протокол общего собрания подписывается председательствующим на общем собрании членов СНТ. В случае принятия общим собранием членов СНТ решения путем очно-заочного голосования к такому решению также прилагаются решения в письменной форме лиц, указанных в пункте 2 части 24 настоящей статьи. В случае участия в общем собрании членов товарищества лиц, указанных в части 1 статьи 5 закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ, результаты голосования таких лиц по вопросам повестки общего собрания членов СНТ оформляются по правилам, предусмотренным настоящей частью для оформления результатов голосования членов СНТ.

26. Принятие решения общего собрания членов СНТ путем заочного голосования не предполагает очного обсуждения вопросов повестки такого собрания и осуществляется путем подведения итогов голосования членов СНТ, направивших до дня проведения такого общего собрания свои решения в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов СНТ в его правление.

27. Решения общего собрания членов СНТ являются обязательными для исполнения органами СНТ, членами СНТ, а также лицами, указанными в части 1 статьи 5 настоящего закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ (в случае, если такие решения принимаются по вопросам, указанным в пунктах 4 - 6, 20 и 21 части 1 настоящей статьи).

28. В решении общего собрания членов СНТ о передаче недвижимого имущества

общего пользования в общую долевую собственность собственников садовых земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, указываются:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), реквизиты документов, удостоверяющих личность собственников земельных участков, расположенных в границах территории СНТ, в общую долевую собственность которых передается имущество общего пользования;

2) описание и кадастровые номера объектов, относящихся к имуществу общего пользования и передаваемых в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории СНТ;

3) размер доли в праве общей долевой собственности на имущество общего пользования, возникающей в связи с передачей этого имущества в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории СНТ, реквизиты документов, подтверждающих право собственности товарищества на передаваемое имущество общего пользования.

Статья 3. Правление СНТ

1. Правление СНТ подотчетно общему собранию членов товарищества.

2. Председатель товарищества является членом правления СНТ и его председателем.

3. Количество членов правления СНТ не может быть менее трех человек и должно составлять не более пяти процентов от общего числа членов товарищества.

4. Заседания правления СНТ созываются председателем по мере необходимости в сроки, установленные уставом СНТ.

5. Заседание правления СНТ правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.

6. Решения правления СНТ принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов правления. При равенстве голосов голос председателя СНТ является решающим.

7. К полномочиям правления товарищества относятся:

1) выполнение решений общего собрания членов СНТ;

2) принятие решения о проведении общего собрания членов СНТ или обеспечение принятия решения общего собрания членов СНТ в форме очно-заочного или заочного голосования;

3) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов СНТ или о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов СНТ в форме очно-заочного или заочного голосования;

4) руководство текущей деятельностью СНТ;

5) принятие решений о заключении договоров с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, благоустройство и охрану территории СНТ, обеспечение пожарной безопасности и иную деятельность, направленную на достижение целей СНТ;

6) принятие решений о заключении договоров с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;

7) обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключенным СНТ;

8) обеспечение создания и использования имущества общего пользования СНТ, а также создание необходимых условий для совместного владения, пользования и распоряжения гражданами таким имуществом;

9) составление приходно-расходных смет и отчетов правления СНТ и представление их на утверждение общему собранию членов СНТ;

10) ведение учета и отчетности, подготовка годового отчета и представление его на утверждение общему собранию членов СНТ;

11) обеспечение ведения делопроизводства и содержание архива в СНТ;

12) контроль за своевременным внесением взносов, предусмотренных законом Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ, обращение в суд за взысканием

задолженности по уплате взносов или платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ , в судебном порядке;

13) контроль за эксплуатацией приборов учета электроэнергии и соответствия их показаний с учетными данными в документах СНТ.

14) рассмотрение заявлений членов СНТ;

15) разработка и представление на утверждение общего собрания членов СНТ порядка ведения общего собрания и иных внутренних распорядков СНТ, положений об оплате труда работников и членов органов СНТ, заключивших трудовые договоры с СНТ;

16) подготовка финансово-экономического обоснования размера взносов, вносимых членами СНТ, и размера платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ .

8. Правление СНТ в соответствии с его уставом имеет право принимать решения, необходимые для достижения целей деятельности СНТ, за исключением решений, отнесенных законом Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ . и уставом СНТ к полномочиям иных органов СНТ.

9. Приходно-расходная смета СНТ, составляемая правлением, должна содержать указание на размер предполагаемых доходов и расходов СНТ, перечень предполагаемых мероприятий и ответственных за их обеспечение должностных лиц СНТ.

10. Приходно-расходная смета может составляться на календарный год или на иной срок, во время которого предполагается осуществление мероприятий, требующих расходов СНТ.

Статья 4. Председатель СНТ

1. Председатель СНТ действует без доверенности от имени товарищества, в том числе:

1) председательствует на заседаниях правления СНТ;

2) имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с уставом СНТ не подлежат обязательному одобрению правлением товарищества или общим собранием членов СНТ;

3) подписывает документы СНТ, в том числе одобренные решением общего собрания членов СНТ, а также подписывает протоколы заседания правления СНТ;

4) заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, совершает иные операции по банковским счетам, в том числе на основании решений общего собрания членов СНТ и правления СНТ, в случаях, если принятие решений о совершении таких действий относится к исключительной компетенции общего собрания членов СНТ или правления СНТ;

5) принимает на работу в товарищество работников по трудовым договорам, осуществляет права и исполняет обязанности СНТ как работодателя по этим договорам;

6) выдает доверенности без права передоверия;

7) осуществляет представительство от имени СНТ в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также в отношениях с иными лицами;

8) рассматривает заявления членов СНТ.

2. Председатель в соответствии с уставом СНТ исполняет другие необходимые для обеспечения деятельности СНТ обязанности, за исключением обязанностей, которые предусмотрены законом Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ . и исполнение которых является полномочием иных органов товарищества.

Статья 5. Ревизионная комиссия СНТ

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью СНТ, в том числе за деятельностью его председателя и правления СНТ, осуществляет ревизионная комиссия.

2. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех членов СНТ. В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны председатель СНТ и члены его правления, а также их супруги и их родители (усыновители), родители (усыновители), бабушки, дедушки, дети (усыновленные), внуки, братья и сестры (их супруги).

3. Порядок работы ревизионной комиссии и ее полномочия устанавливаются уставом СНТ и (или) положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием членов

товарищества.

4. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов СНТ.

5. Ревизионная комиссия СНТ обязана:

1) проверять выполнение правлением СНТ и его председателем решений общих собраний членов СНТ, законность сделок, совершенных органами СНТ, состав и состояние имущества общего пользования;

2) осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ не реже чем один раз в год либо в иной срок, если такой срок установлен решением общего собрания членов СНТ;

3) отчитываться об итогах ревизии перед общим собранием членов СНТ с представлением предложений об устранении выявленных нарушений;

4) сообщать общему собранию членов СНТ обо всех выявленных нарушениях в деятельности органов СНТ;

5) осуществлять проверку своевременного рассмотрения правлением СНТ или его председателем заявлений членов СНТ.

6. Органы СНТ обязаны по запросу ревизионной комиссии предоставлять копии документов СНТ, заверенные в порядке, установленном статьей 21 закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ.

Статья 6. Ведение делопроизводства в СНТ

1. Ответственным лицом за ведение делопроизводства в СНТ является его председатель. Выписки из документов и копии документов должны быть заверены печатью СНТ и подписью председателя СНТ.

2. Протоколы общих собраний членов СНТ подписывает председательствующий на общем собрании членов СНТ. Протоколы общих собраний членов СНТ, проводимых в форме заочного голосования, подписывает председатель СНТ.

3. Протоколы заседаний правления подписывает председатель СНТ.

4. Документы, составленные ревизионной комиссией, подписываются членами ревизионной комиссии СНТ.

5. Протоколы, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, заверяются печатью СНТ.

6. Протоколы, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, а также иные документы СНТ хранятся в его делах не менее сорока девяти лет.

7. Заверенные копии протоколов, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, или заверенные выписки из данных протоколов предоставляются членам СНТ по их требованию или по требованию лиц, указанных в части 1 статьи 5 закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ. (если в данных протоколах содержится указание на решения, принятые общим собранием членов товарищества по вопросам, предусмотренным пунктами 4 - 6, 21 и 22 статьи части 1 статьи 17 закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ), а также органам государственной власти или органам местного самоуправления в случае, если сведения, содержащиеся в таких протоколах, могут быть запрошены данными органами в соответствии с их полномочиями, предусмотренными федеральным законом.

8. Ведение делопроизводства в СНТ осуществляет председатель СНТ. Передача документов и имущества общего пользования в связи с переизбранием, отстранением от должности лиц, избранных в органы СНТ, осуществляется прежним и новым избранным органом СНТ в присутствии члена (ов) ревизионной комиссии. Акты передачи документов и имущества общего пользования подписываются сдающим и принимающим органом, а также членом (ми) ревизионной комиссии и заверяются печатью СНТ.

VI. Порядок приема в члены СНТ, выхода и исключения из числа членов СНТ.

Статья 7. Основания и порядок принятия в члены СНТ

1. Членами СНТ могут являться исключительно физические лица.

2. Принятие в члены СНТ осуществляется на основании заявления собственника садового земельного участка, расположенного в границах территории СНТ, которое подается в правление СНТ для вынесения его на рассмотрение общего собрания членов СНТ.

3. В члены СНТ могут быть приняты собственники садовых земельных участков, расположенных в границах территории СНТ.

4. Собственник садового земельного участка до подачи заявления о вступлении в члены СНТ вправе ознакомиться с его уставом.

5. В заявлении, указанном в части 2 настоящей статьи, указываются:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;

2) адрес места жительства заявителя;

3) почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены почтовые сообщения, за исключением случаев, если такие сообщения могут быть получены по адресу места жительства;

4) адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть получены электронные сообщения (при наличии);

5) согласие заявителя на соблюдение требований устава СНТ.

6. К заявлению прилагаются копии документов о правах на садовый земельный участок, расположенный в границах территории СНТ.

7. Рассмотрение общим собранием членов СНТ заявления, указанного в части 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном уставом СНТ.

8. Днем приема в члены товарищества лица, подавшего указанное в части 2 настоящей статьи заявление, является день принятия соответствующего решения общим собранием членов СНТ.

9. В приобретении членства СНТ должно быть отказано в случае, если лицо, подавшее указанное в части 2 настоящей статьи заявление:

1) было ранее исключено из числа членов этого СНТ в связи с нарушением обязанности, установленной пунктом 2 части 6 статьи 11 закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ, и не устранило указанное нарушение;

2) не является собственником земельного участка, расположенного в границах территории СНТ;

3) не представило документы, предусмотренные частью 6 настоящей статьи;

4) представило заявление, не соответствующее требованиям, предусмотренным частью 5 настоящей статьи.

10. У членов СНТ, до дня вступления в силу настоящего устава членство сохраняется. При этом принятие решения о приеме в члены товарищества не требуется.

11. Каждому члену СНТ в течение трех месяцев со дня приема в члены СНТ председателем выдается членская книжка или другой заменяющий ее документ, подтверждающий членство в СНТ. Форма и содержание членской книжки или другого заменяющего ее документа, подтверждающего членство в СНТ, устанавливаются решением общего собрания членов товарищества.

Статья 8. Основания и порядок прекращения членства в СНТ

1. Членство в СНТ может быть прекращено добровольно или принудительно, а также в связи с прекращением у члена товарищества прав на принадлежащий ему садовый или огородный земельный участок либо в связи СНТ со смертью члена товарищества.

2. Добровольное прекращение членства в СНТ осуществляется путем выхода из товарищества.

3. Членство в товариществе в связи с выходом из СНТ прекращается со дня подачи членом СНТ соответствующего заявления в правление СНТ. При этом принятие решения органами СНТ о прекращении членства не требуется.

4. Членство в СНТ прекращается принудительно решением общего собрания членов СНТ со дня принятия такого решения или с иной даты, определенной данным решением, в связи с неуплатой взносов в течение более двух месяцев с момента возникновения этой обязанности.

5. Председатель СНТ не позднее, чем за месяц до дня проведения общего собрания членов СНТ, на котором планируется рассмотреть вопрос об исключении члена СНТ, направляет данному члену товарищества предупреждение о недопустимости неисполнения обязанности, указанной в пункте 2 части 6 статьи 11 закона Российской Федерации от 29

июля 2017 года № 217-ФЗ, содержащее рекомендации по устранению нарушения исполнения этой обязанности, заказным письмом с уведомлением о вручении по указанным в реестре членов товарищества адресу места жительства и адресу электронной почты (при наличии), по которому данным членом товарищества могут быть получены электронные сообщения.

6. Член товарищества должен быть проинформирован в порядке, установленном частью 13 статьи 17 закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ, о дате, времени и месте проведения общего собрания членов СНТ, на котором должен быть рассмотрен вопрос об исключении его из числа членов СНТ.

7. Решение общего собрания членов СНТ о принудительном прекращении членства в СНТ может быть обжаловано в судебном порядке.

8. В случае исключения члена СНТ в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи, в течение десяти дней с момента вынесения указанного в части 7 настоящей статьи решения ему по указанным в реестре членов СНТ адресу места жительства и адресу электронной почты (при наличии), по которому данным членом СНТ могут быть получены электронные сообщения, направляется копия такого решения, а также уведомление, в котором указываются:

1) дата проведения общего собрания членов товарищества, на котором было принято решение об исключении члена СНТ;

2) обстоятельства, послужившие основанием для прекращения членства в СНТ;

3) условия, при выполнении которых исключенный из числа членов товарищества гражданин может быть принят в СНТ вновь после устранения нарушения, послужившего основанием для принудительного прекращения его членства в СНТ.

9. В связи с прекращением у члена СНТ прав на садовый или огородный земельный участок или вследствие смерти члена СНТ членство в СНТ прекращается в день наступления соответствующего события. Решение общего собрания членов СНТ в связи с указанным обстоятельством не принимается.

10. Бывший член СНТ в течение десяти календарных дней со дня прекращения прав на садовый или огородный земельный участок обязан уведомить в письменной форме об этом правление СНТ с предоставлением копий документов, подтверждающих такое прекращение.

11. В случае неисполнения требования, установленного частью 10 настоящей статьи, бывший член СНТ несет риск отнесения на него расходов СНТ, связанных с отсутствием у правления СНТ информации о прекращении его членства в СНТ.

Статья 9. Порядок ведения реестра СНТ

1. В соответствии с уставом СНТ председателем или иным уполномоченным членом правления СНТ создается реестр членов СНТ и осуществляется его ведение.

2. Обработка персональных данных, необходимых для ведения реестра членов СНТ, осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ и законодательством о персональных данных.

3. Реестр членов СНТ должен содержать данные о членах СНТ, указанные в части 5 статьи 12 закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ, кадастровый (условный) номер земельного участка, правообладателем которого является член СНТ (после осуществления распределения земельных участков между членами СНТ).

4. Член СНТ обязан предоставлять достоверные сведения, необходимые для ведения реестра членов СНТ, и своевременно информировать председателя СНТ или иного уполномоченного члена правления об их изменении.

5. В случае неисполнения требования, установленного частью 4 настоящей статьи, член СНТ несет риск отнесения на него расходов СНТ, связанных с отсутствием в реестре членов СНТ актуальной информации.

6. В отдельный раздел реестра членов СНТ в порядке, установленном настоящей статьей, могут быть внесены сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 5 закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ, с согласия таких лиц.

VII. Права, обязанности и ответственность членов СНТ

Статья 10. Права и обязанности члена СНТ

1. Член СНТ имеет право:

1) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ и уставом СНТ, получать от органов СНТ информацию о деятельности СНТ и знакомиться с бухгалтерской (финансовой) отчетностью и иной документацией СНТ;

2) участвовать в управлении делами СНТ;

3) добровольно прекратить членство в СНТ;

4) обжаловать решения органов СНТ, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом;

5) подавать в органы СНТ заявления (обращения, жалобы) в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и уставом товарищества.

2. Члены СНТ обладают иными правами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Члены СНТ имеют право знакомиться и по заявлению получать за плату, размер которой устанавливается решением общего собрания членов СНТ, заверенные в порядке, установленном статьей 21 закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ, копии:

1) устава СНТ с внесенными в него изменениями, документа, подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц;

2) бухгалтерской (финансовой) отчетности СНТ, приходно-расходных смет СНТ, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения аудиторских проверок);

3) заключения ревизионной комиссии СНТ;

4) документов, подтверждающих права СНТ на имущество, отражаемое на его балансе;

5) протоколов общих собраний членов СНТ, заседаний правления СНТ и ревизионной комиссии СНТ;

6) финансово-экономического обоснования размера взносов;

7) иных предусмотренных законом, уставом СНТ и решениями общего собрания членов СНТ внутренних документов СНТ.

4. Плата, взимаемая СНТ за предоставление копий документов, указанных в части 3 настоящей статьи, не может превышать затраты на их изготовление. Предоставление копий указанных документов ревизионной комиссии, органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления муниципального образования по месту нахождения территории СНТ, судам и правоохранительным органам осуществляется бесплатно в соответствии с их запросами в письменной форме.

5. Члены СНТ имеют право в течение тридцати дней с момента подачи заявления о предоставлении выписки из реестра членов СНТ в правление товарищества получать указанные выписки, заверенные в порядке, установленном статьей закона Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ.

6. Наряду с обязанностями, предусмотренными гражданским законодательством для членов некоммерческой корпоративной организации, член СНТ обязан:

1) не нарушать права других членов СНТ и лиц, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории СНТ, без участия в СНТ;

2) обеспечить постоянный доступ к приборам учета электроэнергии для проверки правил их эксплуатации и снятия с них показаний;

3) своевременно уплачивать взносы, предусмотренные законом Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ;

4) исполнять решения, принятые председателем и правлением СНТ, в рамках

полномочий, установленных законом Российской Федерации от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ или возложенных на них общим собранием членов СНТ;

5) соблюдать иные обязанности, связанные с осуществлением деятельности в границах территории СНТ, установленные законодательством Российской Федерации и уставом СНТ.

Статья 11. Ответственность членов СНТ и лиц, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории СНТ, без участия в СНТ

1. Члены СНТ и лица, осуществляющие ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории СНТ, без участия в СНТ, а так же члены их семей или другие лица, находящиеся на территории СНТ не выполняющие требования настоящего устава или нарушающие общественный порядок, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Взносы и порядок их внесения, ответственность членов СНТ за нарушение обязательств по внесению взносов

1. Взносы членов СНТ могут быть следующих видов:

- 1) членские взносы;
- 2) целевые взносы.

2. Обязанность по внесению взносов распространяется на всех членов СНТ.

3. Членские взносы вносятся членами СНТ в порядке, установленном настоящим уставом СНТ, на расчетный счет СНТ.

4. Периодичность внесения членских взносов осуществляется не реже одного раза в квартал в сроки до 15 числа месяца следующего за кварталом. По желанию членов СНТ членские взносы могут вноситься и заблаговременно.

5. Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные:

1) с содержанием имущества общего пользования СНТ, в том числе уплатой арендных платежей за данное имущество;

2) с осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями;

3) с осуществлением расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договоров, заключенных СНТ с этими организациями;

4) с благоустройством земельных участков общего назначения;

5) с охраной территории СНТ и обеспечением в границах такой территории пожарной безопасности;

6) с проведением аудиторских проверок СНТ;

7) с выплатой заработной платы лицам, с которыми СНТ заключены трудовые договоры;

8) с организацией и проведением общих собраний членов СНТ, выполнением решений этих собраний;

9) с уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью СНТ, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

10) на текущие расходы: услуги связи, почтовые, канцелярские и транспортные расходы, ремонт въездных ворот СНТ, ремонт водопровода СНТ, юридические, нотариальные, судебные расходы и др.

6. Целевые взносы вносятся членами СНТ на расчетный счет СНТ по решению общего собрания членов СНТ, определяющему их размер и срок внесения, в порядке, установленном уставом СНТ, и могут быть направлены на расходы, исключительно связанные:

1) с подготовкой документации по планировке территории в отношении территории СНТ;

2) с проведением кадастровых работ для целей внесения в Единый государственный

реестр недвижимости сведений о садовых или огородных земельных участках, земельных участках общего назначения, об иных объектах недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования;

3) с созданием или приобретением необходимого для деятельности СНТ имущества общего пользования;

4) с реализацией мероприятий, предусмотренных решением общего собрания членов СНТ.

7. Размер взносов членов СНТ исчисляется пропорционально размеру садового земельного участка и размера доли в праве общей долевой собственности на такой земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества.

8. Размер взносов определяется на основании приходно-расходной сметы СНТ и финансово-экономического обоснования, утвержденных общим собранием членов СНТ.

9. Порядок взимания и размер пеней в случае несвоевременной уплаты взносов утверждается общим собранием СНТ.

10. В случае неуплаты взносов и пеней СНТ вправе взыскать их в судебном порядке.

VII Порядок приобретения и создания имущества общего пользования СНТ

Статья 13. Имущество общего пользования, образование земельных участков общего назначения

1. Образование земельных участков общего назначения осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

2. Управление имуществом общего пользования в границах территории СНТ осуществляет СНТ в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Имущество общего пользования, расположенное в границах территории СНТ, может также принадлежать товариществу на праве собственности и ином праве, предусмотренном гражданским законодательством.

4. Земельный участок общего назначения, находящийся в собственности СНТ и расположенный в границах территории СНТ, подлежит предоставлению в общую долевую собственность лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории СНТ, пропорционально площади этих участков. Предоставление земельного участка общего назначения в указанном случае может осуществляться по заявлению лица, уполномоченного на подачу соответствующего заявления решением общего собрания членов СНТ.

5. Правообладатели земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, вправе использовать земельные участки общего назначения в границах такой территории для прохода и проезда к своим земельным участкам свободно и без взимания платы. Никто не вправе ограничивать доступ правообладателей земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, к таким земельным участкам.

Статья 14. Право собственности на имущество общего пользования

1. Имущество общего пользования, расположенное в границах территории СНТ, являющееся недвижимым имуществом, созданное (создаваемое) принадлежит на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории СНТ, пропорционально площади этих участков.

2. Право собственности на недвижимое имущество, входящее в состав имущества общего пользования, возникает с момента государственной регистрации такого права в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

3. В соответствии с решением общего собрания членов СНТ недвижимое имущество общего пользования, расположенное в границах территории СНТ, принадлежащее товариществу на праве собственности, может быть передано безвозмездно в общую долевую

собственность лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории СНТ, пропорционально площади этих участков при условии, что все собственники земельных участков, расположенных в границах территории СНТ, выразили согласие на приобретение соответствующей доли в праве общей собственности на такое имущество. Передача указанного имущества в соответствии с настоящей частью не является дарением.

4. Доля в праве общей собственности на имущество общего пользования собственника садового земельного участка, расположенного в границах территории СНТ, следует судьбе права собственности на такой садовый земельный участок.

5. При переходе права собственности на садовый земельный участок, расположенный в границах территории СНТ, доля в праве общей собственности на имущество общего пользования нового собственника такого земельного участка равна доле в праве общей собственности на указанное имущество общего пользования предыдущего собственника такого земельного участка.

6. Собственник садового или огородного земельного участка, расположенного в границах территории СНТ, не вправе:

1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на имущество общего пользования;

Статья 15. Порядок изменения устава СНТ

1. Изменения, дополнения в уставе СНТ осуществляются и утверждаются общим собранием в следующих случаях:

1) при обнаружении не соответствия положений настоящего устава с законодательством Российской Федерации, а также законодательных документов правительства Московской области и нормативных актов органов местного самоуправления на территории, которых расположено СНТ;

2) после принятия новых законов Российской Федерации, а также законодательных документов правительства Московской области и нормативных документов органов местного самоуправления;

3) по решению общего собрания СНТ.

Статья 16. Порядок реорганизации и ликвидации СНТ

1. При ликвидации СНТ имущество общего пользования СНТ, за исключением недвижимого имущества общего пользования, находящегося в собственности СНТ и оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, передается собственникам садовых земельных участков, расположенных в границах территории СНТ, пропорционально их площади вне зависимости от того, являлись ли данные лица членами СНТ.

2. На недвижимое имущество общего пользования, находящееся в границах территории СНТ, не может быть обращено взыскание. При ликвидации СНТ такое имущество, находящееся в собственности СНТ, безвозмездно передается в общую долевую собственность собственников садовых земельных участков, расположенных в границах СНТ, пропорционально их площади вне зависимости от того, являлись ли данные лица членами СНТ.

Статья 17. Порядок предоставления членам СНТ информации о деятельности товарищества и ознакомления с бухгалтерской (финансовой) отчетностью и иной документацией СНТ.

1) устава СНТ с внесенными в него изменениями, документа, подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц;

2) бухгалтерской (финансовой) отчетности СНТ, приходно-расходных смет СНТ, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения

аудиторских проверок);

3) заключения ревизионной комиссии СНТ;

4) документов, подтверждающих права СНТ на имущество, отражаемое на его балансе;

5) протоколов общих собраний членов СНТ, заседаний правления СНТ и ревизионной комиссии СНТ;

6) финансово-экономического обоснования размера взносов;

7) иных предусмотренных настоящим уставом СНТ и решениями общего собрания членов СНТ внутренних документов СНТ.

Статья 18. Порядок взаимодействия с гражданами, ведущими садоводство на земельных участках, расположенных в границах территории СНТ, без участия в товариществе

1. Ведение садоводства или огородничества на садовых земельных участках или огородных земельных участках, расположенных в границах СНТ, без участия в товариществе может осуществляться собственниками, правообладателями садовых или огородных земельных участков, не являющимися членами товарищества.

2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе использовать имущество общего пользования, расположенное в границах территории СНТ, на равных условиях и в объеме, установленном для членов СНТ.

3. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории СНТ, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом в порядке, установленном настоящим уставом для уплаты взносов членами СНТ.

4. Суммарный ежегодный размер платы, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена СНТ, рассчитанных настоящим уставом СНТ.

5. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, обязаны обеспечить постоянный доступ к приборам учета электроэнергии для проверки правил их эксплуатации и снятия с них показаний.

6. В случае невнесения платы, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, данная плата взыскивается СНТ в судебном порядке.

7. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе принимать участие в общем собрании членов товарищества. По вопросам:

1) принятие решения о приобретении товариществом земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для приобретения указанных земельных участков;

2) принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о

порядке его использования;-принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, в государственную собственность субъекта Российской Федерации или в собственность муниципального образования, в границах которых расположена территория садоводства или огородничества;

3) определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых взносов, а также размера и срока внесения платы;

4) утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-экономического обоснования размера платы.

Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе принимать участие в голосовании при принятии по указанным вопросам решений общим собранием членов СНТ. По иным вопросам повестки общего собрания членов СНТ лица, указанные в части 1 настоящей статьи, в голосовании при принятии решения общим собранием членов СНТ участия не принимают.

7. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, обладают правом, знакомиться и по заявлению получать за плату, размер которой определяется исходя из средней стоимости услуг на изготовление копий документов на соответствующую дату, при условии отсутствия задолженности по оплате членских, целевых взносов и иных платежей, установленных законодательством РФ, а также законодательством правительства Московской области и нормативных документов органов местного самоуправления заверенные копии:

1) устава СНТ с внесенными в него изменениями, документа, подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц;

2) бухгалтерской (финансовой) отчетности СНТ, приходно-расходных смет СНТ, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения аудиторских проверок);

3) заключения ревизионной комиссии СНТ;

4) документов, подтверждающих права СНТ на имущество, отражаемое на его балансе;

5) протоколов общих собраний членов СНТ, заседаний правления СНТ и ревизионной комиссии СНТ;

6) финансово-экономического обоснования размера взносов;

7) иных предусмотренных настоящим уставом СНТ и решениями общего собрания членов СНТ внутренних документов СНТ.

8) Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, обладают правом обжаловать решения органов СНТ, влекущие для этих лиц гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом.

9) Доверенные лица членов СНТ и лиц, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе принимать участие в обсуждении и голосовании при принятии решений общим собранием членов СНТ. Копия доверенности прилагается к списку участников общего собрания СНТ.

Статья 19. Порядок планировки и застройки территории СНТ и участков на территории СНТ

Организация планировки и застройка территории садоводческого некоммерческого товарищества осуществляется в соответствии с утвержденным администрацией местного самоуправления проектом планировки и застройки территории, строительных норм и правил по СНиП 30-02-97 и СП 53-13330.2011.

Нарушение требований проекта планировки и застройки территории садоводческого некоммерческого товарищества является основанием для привлечения такого товарищества, а также его членов, допустивших нарушение к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Садоводческое некоммерческое товарищество как некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям для достижения, которых оно создано.

Садоводческое некоммерческое товарищество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, приходно-расходную смету, печать с полным наименованием такого объединения на русском языке, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

Правовое регулирование ведения гражданами садоводства осуществляется в соответствии с Конституцией российской Федерации, гражданским, земельным, природоохранным законодательством Российской Федерации, Законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», нормативными актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Садоводческое некоммерческое товарищество в соответствии с гражданским законодательством вправе:

осуществлять действия необходимые для достижения целей, предусмотренных федеральными законами и Уставом садоводческого некоммерческого товарищества;

заключать договоры;

выступать истцом и ответчиком в суде;

создавать ассоциации (союзы) садоводческих товариществ;

состоять членами Московского союза садоводов и пользоваться бесплатно его услугами (юридической, агрономической и прочими консультациями);

осуществлять иные, не противоречащие законодательству Российской Федерации правомочия.

Учредительным документом садоводческого некоммерческого товарищества является Устав, утвержденный общим собранием его членов.

В садоводческом некоммерческом товариществе имущество общего пользования, приобретаемое или созданное товариществом за счет целевых взносов, является совместной собственностью его членов.

Члены садоводческого некоммерческого товарищества не отвечают по обязательствам товарищества, а товарищество не отвечает по обязательствам его членов.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ.

2.1. Организация и застройка территории садоводческого некоммерческого товарищества осуществляется в соответствии с утвержденным администрацией местного самоуправления проектом планировки и застройки территории, строительных норм и правил по СНиП 30-02-97 и СП 11-106-97.

Разработка проекта планировки и застройки садоводческого некоммерческого товарищества осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющие *лицензию на градостроительное проектирование*.

Возведение строений на земельном участке членами садоводческого некоммерческого товарищества осуществляется в соответствии с утвержденным органом местного самоуправления проектом планировки и застройки его территории, являющимся юридическим документом, обязательным для исполнения всеми участниками освоения и застройки территории товарищества.

Члены садоводческого некоммерческого товарищества приступают к освоению земельных участков только после закрепления в натуре их границ в соответствии с утвержденным проектом планировки и застройки садоводческого некоммерческого товарищества.

Возведение на земельном участке строений и сооружений, не предусмотренных проектом планировки и застройки садоводческого некоммерческого товарищества, либо превышающих размеры, установленные проектом, допускается только после утверждения этих изменений органами местного самоуправления по согласованию с органами архитектуры и градостроительства, Госархстройнадзора и правлением товарищества.

Контроль за реализацией проекта планировки и застройки территории садоводческого некоммерческого товарищества, за соблюдением требований к возведению гражданами на земельных участках строений и сооружений осуществляется правлением товарищества, местными органами архитектуры и градостроительства,

Госархстройнадзора, а также администрацией местного самоуправления.

Нарушение требований проекта планировки и застройки территории садоводческого некоммерческого товарищества является основанием для привлечения такого товарищества, а также его членов, допустивших нарушение к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Каждый член садоводческого некоммерческого товарищества на своем садовом участке может возвести по соответствующим проектам садовый дом сезонного или круглогодичного пользования, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, гараж или навес для автомобиля.

Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.

В целях обеспечения противопожарной безопасности расстояние между садовыми домами или группами домов на соседних участках должно быть не менее 15 м.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного земельного участка не нормируются.

Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка должны быть:

от садового дома - 3 м;

от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;

от других построек - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м, кустарников - 1 м.

Минимальное расстояние между постройками по санитарно-бытовым условиям должно быть:

от садового дома и погреба до уборной - 12 м;

от садового дома до душа, бани и сауны - 6 м;

от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м;

от колодца до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны - 12 м.

Указанные расстояния по санитарно-бытовым условиям должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

Территория садоводческого некоммерческого товарищества ограждается общим забором. Ограждения индивидуальных садовых участков с целью минимального затенения соседних участков должны быть, как правило - сетчатыми.

Допускается устройство глухих заборов со стороны улиц и проездов.

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории садоводческого некоммерческого товарищества и прилегающие территории в местах общего пользования садоводческого товарищества необходимо предусматривать площадки для мусорных контейнеров и заключать договоры с местной администрацией на вывоз мусора.

ЧЛЕНСТВО В САДОВОДЧЕСКОМ НЕКОММЕРЧЕСКОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ.

1. Членом садоводческого некоммерческого товарищества могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18-ти лет и имеющие земельные участки в границах садоводческого некоммерческого товарищества, а также в соответствии с гражданским законодательством наследники членов товарищества, в т.ч. малолетние и

несовершеннолетние, а также лица, к которым перешли права на земельные участки в результате дарения или иных сделок с земельным участком.

Членами садоводческого некоммерческого товарищества могут быть иностранные граждане или лица без гражданства в том случае, если земельный участок им предоставлен на праве аренды или срочного пользования.

2. Учредители садоводческого некоммерческого товарищества считаются принятыми в члены товарищества с момента его государственной регистрации. Другие лица принимаются в члены товарищества общим собранием членов товарищества.

Правление садоводческого некоммерческого товарищества до принятия на общем собрании в члены товарищества производит предварительное оформление лиц, приобретающих садовые участки на право собственности с выдачей членских книжек, в которые вносятся данные о земельном участке, вступительном, членских, целевых взносах и другие необходимые сведения.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

Член садоводческого некоммерческого товарищества имеет право:

Избирать и быть избранным в органы управления и органы контроля.

Получать информацию о деятельности органов управления и органов контроля товарищества.

Самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в соответствии с его разрешенным использованием.

Распоряжаться своим земельным участком или иным имуществом в случаях, если на основании Закона не изъяты из оборота или не ограничены в обороте, имеет право продать, дарить, завещать и совершать другие действия с садовым участком в соответствии с законодательством.

При отчуждении земельного участка одновременно отчуждать приобретателю долю имущества общего пользования в составе садоводческого некоммерческого товарищества в размере целевых взносов, здания, строения, сооружения, плодовые культуры или их стоимость от суммы целевых взносов.

При ликвидации садоводческого некоммерческого товарищества получать причитающуюся долю имущества общего пользования.

Обращаться в суд о признании недействительными нарушающих его права и законные интересы решения общего собрания членов товарищества, либо собрания уполномоченных, а также решения правления и иных органов садоводческого некоммерческого товарищества.

Добровольно выходить из садоводческого некоммерческого товарищества для ведения садоводства в индивидуальном порядке, но при этом с одновременным заключением с садоводческим некоммерческим товариществом договора о порядке пользования и эксплуатации инженерных сетей, дорог и другого имущества общего пользования. Содержать на участке пчел, птицу, кроликов и мелкого скота с обязательным соблюдением санитарных и других требований.

Осуществлять иные, не запрещенные законодательством действия.

Член садоводческого некоммерческого товарищества обязан:

Осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом садоводческого некоммерческого товарищества, а также решениями местных органов власти.

Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле, как природному и хозяйственному объекту, содержать в порядке проходы, проезды, кюветы.

Соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, ограничения, обременения и сервитуты.

Освоить в течении трех лет земельный участок, рационально и эффективно

использовать его для выращивания фруктов, ягод, овощей и другой сельскохозяйственной продукции.

Участвовать личным трудом или трудом членов своей семьи в мероприятиях и работах, проводимых на территории товарищества.

Соблюдать правила внутреннего распорядка садоводческого некоммерческого товарищества, не допускать совершения действий, нарушающих нормальные условия для отдыха на садовых участках.

Выгул собак на территории товарищества производить в намордниках, на цепочках или ремешках-привязках.

Своевременно уплачивать земельный налог, вступительный, членские, целевые взносы и другие платежи в размерах и сроки, установленные общим собранием садоводов, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требования (нормы, правила, нормативы) при строительстве и перестройке жилого строения, хозяйственных строений и сооружений на участке в соответствии с утвержденным в установленном порядке, планировки и застройки садоводческого некоммерческого товарищества.

Выполнять решения общего собрания или собрания уполномоченных и решения правления.

Беречь народное достояние и общественное имущество.

СРЕДСТВА САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

Средства садоводческого некоммерческого товарищества образуются из вступительных, членских, целевых взносов и других поступлений в соответствии с решением общих собраний и действующим законодательством. Денежные средства хранятся в установленном порядке на расчетном счете товарищества в учреждении соответствующего банка. *Вступительные взносы* - денежные средства, внесенные на организационные расходы, на оформление документов.

Размер вступительных взносов устанавливается общим собранием. Взносы вносятся в течение 1 месяца со дня принятия решения общим собранием о принятии в члены СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия».

В случае несвоевременного внесения вступительных взносов, общее собрание или собрание уполномоченных имеет право оштрафовать вновь вступающего в члены СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия» или ставить вопрос о его дальнейшем пребывании на территории СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия» на основании пункта 6.6.19 настоящего Устава.

Членские взносы - денежные средства, внесенные на оплату труда работников, заключивших трудовые договоры с садоводческим некоммерческим товариществом и другие расходы товарищества.

Размер членских взносов устанавливается общим собранием, членские взносы вносятся членами СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия» поквартально, до конца отчетного года.

В случае несвоевременного внесения членских взносов и платы лиц не участвующих в СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия» взимается пени за просроченный период в размере 50% общей суммы членских взносов, после окончания очередного квартала.

Целевые взносы - денежные средства, внесенные на приобретения (создания) объектов общего пользования.

Размер целевых взносов устанавливается общим собранием.

В случае несвоевременного внесения целевых взносов и платы лиц не участвующих в СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия» взимается пени за просроченный период в размере 20% общей суммы целевых взносов, после окончания очередного квартала.

За счет целевых взносов создается специальный фонд, средства которого могут быть направлены для ремонта дорог общего пользования, водопровода, здания правления, забора, ворот, для приобретения инвентаря общего пользования и других потребностей.

Средства садоводческого некоммерческого товарищества могут также пополняться за

счет поступлений от организаций и предприятий, оказывающих финансовую и иную помощь, а также за счет благотворительных взносов и пожертвований.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

Органами управления садоводческого некоммерческого товарищества является общее собрание членов товарищества, являющиеся его высшим органом, а в период между собраниями - правление товарищества и его председатель.

При наличии в садоводческом некоммерческом товариществе более 150 членов, решение всех вопросов, относящихся к ведению собрания, кроме внесенных изменений в Устав, реорганизации и ликвидации товарищества разрешается принимать собранием уполномоченных, как представителей членов товарищества, в количестве 1 член товарищества от 9 членов товарищества.

К компетенции общего собрания членов товарищества (собрания уполномоченных) относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений к Уставу или утверждения Устава в новой редакции.

Прием в члены садоводческого некоммерческого товарищества. Выход из его членов по личной просьбе (продажа или перевод другим лицам) и исключение за невыполнение пунктов Устава товарищества, указанных в разделе 4.2, учитывая при этом ранее принимаемых к исключенному соответствующих мер воздействия.

Определение количественного состава правления, избрание открытым голосованием членов правления и досрочное прекращение их полномочий (по решению собрания возможны выборы правления тайным голосованием).

Избрание открытым голосованием (или тайным голосованием по решению, соответственно, собрания или правления) председателя правления и досрочное прекращение его полномочий, (разрешается решать указанные вопросы на заседании правления).

Избрание открытым голосованием членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.

Избрание членов комиссии по контролю за соблюдением законодательства и досрочное прекращение их полномочий.

Принятие решений об организации представительств, фонда взаимного кредитования, фонда проката, о вступлении в ассоциации (союзы) садоводческого некоммерческого товарищества и в Московский союз садоводов.

Утверждение внутренних регламентов товарищества, в т.ч. ведения общего собрания (собрания уполномоченных), деятельности правления, работы ревизионной комиссии (ревизора), работы комиссии по контролю за соблюдением законодательства, организации и деятельности представительств, организации и деятельности фонда взаимного кредитования, организации и деятельности фонда проката, внутреннего распорядка товарищества.

9. Принятие решений о реорганизации или ликвидации садоводческого некоммерческого товарищества, назначение ликвидационной комиссии, а также утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

Принятие решений о формировании и об использовании имущества садоводческого некоммерческого товарищества, о создании и развитии объектов инфраструктуры, а также установление размеров вступительных, членских, целевых взносов и сроков их уплаты.

Установление размера пеней за несвоевременную уплату взносов, изменение сроков внесения взносов малообеспеченным членам товарищества. Рассмотрение вопросов уплаты взносов в зависимости от размера садового участка или других особенностей.

Утверждение приходно-расходной сметы садоводческого некоммерческого товарищества и принятие решений об ее исполнении.

Утверждение видов работ, осуществляемых по трудовым договорам, штаты работников и их оплату, решение вопросов оплаты труда председателя правления и членов правления, в соответствии с нормами законодательства о труде.

Рассмотрение жалоб на решения и действия членов правления, председателя правления, членов ревизионной комиссии (ревизора), членов комиссии по контролю за

соблюдением законодательства, должностных лиц фонда взаимного кредитования и должностных лиц фонда проката.

Утверждение отчетов правления, ревизионной комиссии (ревизора), фонда взаимного кредитования, фонда проката.

Вознаграждение членов правления, ревизионной комиссии (ревизора), комиссии по контролю за соблюдением законодательства, фонда взаимного кредитования, фонда проката и членов садоводческого некоммерческого товарищества (по решению общих собраний разрешается суммы на указанные вознаграждения включать в годовую смету доходов и расходов с распределением вознаграждений на заседании правления).

Утверждение плана агротехнических мероприятий и трудовое участие садоводов в коллективных работах.

6.4. Общее собрание садоводческого некоммерческого товарищества (собрания уполномоченных) созывается правлением по мере необходимости, но не реже чем один раз в год. Внеочередное общее собрание (собрание уполномоченных) проводится по решению правления, требованию ревизионной комиссии (ревизора), а также по предложению органа местного самоуправления или не менее чем одной пятой общего числа членов товарищества.

Уведомление членов товарищества о проведении общего собрания (собрания уполномоченных) с содержанием выносимых на обсуждение вопросов может осуществляться в письменной форме (почтовые открытки, письма) посредством соответствующих сообщений в средствах массовой информации или путем обзванивания по телефону, а также посредством размещения соответствующих объявлений на информационных щитах, расположенных на территории товарищества.

Указанные уведомления доводятся до сведения членов товарищества не позднее чем за две недели до даты проведения собрания.

Общее собрание членов садоводческого некоммерческого товарищества (собрания уполномоченных) правомочно, если на общем собрании или собрании уполномоченных присутствуют более чем пятьдесят процентов членов товарищества или уполномоченных.

Председатель и секретарь общего собрания (собрания уполномоченных) избирается большинством голосов присутствующих.

Решения о внесении изменений и дополнений в Устав садоводческого некоммерческого товарищества, или об утверждении Устава в новой редакции, исключения из членов товарищества, ликвидации и реорганизации, назначения ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов принимаются общим собранием членов товарищества (собранием уполномоченных) большинством в две трети голосов. Другие решения общего собрания членов товарищества (собрания уполномоченных) принимаются простым большинством голосов.

Решения общего собрания членов товарищества (собрания уполномоченных) доводятся до сведения его членов не позднее чем через семь дней после принятия решений путем вывешивания для ознакомления в помещении правления, а по вопросу исключения - в течении семи дней письменным уведомлением.

Член товарищества вправе обжаловать в суд решение общего собрания (собрания уполномоченных) или решение органа управления товарищества, которые нарушают права и законные интересы члена товарищества.

Для выполнения совместных для нескольких садоводческих некоммерческих товариществ хозяйственных задач по решению общих собраний этих товариществ могут создаваться на определенный срок организационные группы, союзы или ассоциации, или советы председателей правления товариществ.

6.5. Правление садоводческого некоммерческого товарищества является коллегиальным исполнительным органом и подотчетно общему собранию (собранию уполномоченных) членов товарищества.

В своей деятельности правление садоводческого некоммерческого товарищества руководствуется федеральными законами Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными актами органов местного самоуправления и Уставом садоводческого некоммерческого товарищества.

Правление избирается из числа членов садоводческого некоммерческого товарищества на срок два года общим собранием (собранием уполномоченных). Из своего состава правление избирает председателя правления, его заместителя и секретаря. При необходимости правление создает общественные комиссии, работающие под его руководством.

Председатель может быть избран на общем собрании садоводов, Перевыборы правления могут быть проведены досрочно по требованию не менее 1/3 членов товарищества или ревизионной комиссии товарищества.

Заседания правления правомочны, если на них присутствует не менее чем две трети его членов. Решения правления принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих членов правления.

Решения правления обязательны для исполнения всеми членами садоводческого некоммерческого товарищества и его работниками, заключившими трудовые договоры с товариществом.

| 6.6. К компетенции правления садоводческого некоммерческого товарищества ! относятся:

Практическое выполнение решений общих собраний (собраний и уполномоченных) членов товарищества.

- 6.6.2. Оперативное руководство текущей деятельностью товарищества.

Составление приходно-расходных смет и отчетов товарищества, (представление их на утверждение общего собрания (собрания уполномоченных)).

6.6.4. Распоряжение материальными и нематериальными активами товарищества в пределах, необходимых для обеспечения текущей деятельности.

Организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания (собрания уполномоченных), членов садоводческого некоммерческого товарищества.

Организация учета и отчетности товарищества, подготовка годового отчета и представление его на утверждение общего собрания (собрания уполномоченных) членов товарищества.

Организация охраны имущества товарищества и имущества его членов.

Организация страхования имущества товарищества и имущества его членов.

6.6.9. Организация строительства, ремонта и содержания зданий, строений, сооружений, инженерных сетей, дорог и других объектов общего пользования.

Возможное приобретение и доставка посадочного материала, садового инвентаря, удобрений, ядохимикатов.

Обеспечение делопроизводства и содержание архива садоводческого товарищества.

Прием на работу лиц по трудовым договорам, их увольнение, поощрение и наложение на них взысканий, ведение учета работников.

у 6.6.13. Контроль за своевременным внесением вступительных, членских взносов, целевых и других дополнительных взносов.

6.6.14. Совершение от имени садоводческого некоммерческого товарищества сделок.

6.6.15. Оказание членам товарищества содействия и безвозмездной передаче с/х \ продукции детским домам, домам-интернатам для престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным учреждениям.

Осуществление внешнеэкономической деятельности товарищества.

Рассмотрение заявлений членов товарищества.

Правление товарищества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом имеет право принимать решения, необходимые для достижения целей деятельности товарищества и обеспечения его нормальной работы за исключением решений, которые касаются вопросов, отнесенных законодательством и Уставом товарищества к компетенции общего собрания (собрания уполномоченных).

Осуществлять меры по прекращению пользования общими дорогами, средствами электро- и водоснабжения, другими объектами собственности (принадлежащими товариществу) лицами выбывшими (исключенными) из садоводческого некоммерческого товарищества.

С выбывшими из товарищества членами и другими лицами заключать договора на пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования

товарищества за плату. Осуществлять контроль за их выполнением.

Протоколы общих собраний (собраний уполномоченных) оформляются в 7-ми дневный срок, подписываются председателем и секретарем собрания, заверяются печатью и хранятся в делах товарищества постоянно.

Протоколы заседаний правления и ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, комиссии по контролю за соблюдением законодательства подписывают председатель правления или заместитель председателя правления, либо председатель ревизионной комиссии (ревизор) и председатель комиссии товарищества по контролю за соблюдением законодательства.

Данные протоколы заверяются печатью товарищества и хранятся в делах товарищества постоянно.

Разрешается протоколы заседания правления вести в журнале рукописно. При этом журнал должен быть пронумерован и скреплен печатью.

Копии протоколов общих собраний членов товарищества, заседаний правлений, ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, комиссии по контролю за соблюдением законодательства, заверенные выписки из данных протоколов представляются для ознакомления членам товарищества по их требованию, а также органу местного самоуправления, на территории которого находится садоводческое некоммерческое товарищество, органам государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, судебным и правоохранительным органам, организациям в соответствии с их запросами в письменной форме.

Председатель и члены правления товарищества при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах товарищества, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно. Председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества и члены правления несут ответственность перед товариществом за убытки, причиненные товариществу их деятельностью (бездействием). При этом не несут ответственность члены правления, голосовавшие против решения, которое повлекло за собой причиненные товариществу убытки, или не принимавшие участия в голосовании.

Председатель правления и его члены при выявлении финансовых злоупотреблений или нарушений, причинении убытков садоводческому некоммерческому товариществу могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

Председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества действует без доверенности от имени СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия», в том числе:

- председательствует на заседаниях правления;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с уставом СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия» не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием, собранием уполномоченных;
- подписывает другие документы от имени СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия» и протоколы заседания правления;
- на основании решения правления заключает сделки и открывает в банках счета СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия»;
- выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;
- обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания членов СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия» (собрание уполномоченных) внутренних регламентов садоводческого некоммерческого товарищества, положения об оплате труда работников, заключающих трудовые договоры с СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия»;
- осуществляет представительства от имени СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия» в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также в организациях;
- рассматривает заявления членов садоводческого некоммерческого товарищества».

Председатель правления в соответствии с уставом СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия» исполняет другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия».

Секретарь правления отвечает за хранение, наличие, правильность содержания и оформления необходимой документации товарищества, предусмотренные Федеральными законодательствами, администрацией района и

Уставом товарищества, а также:

должно быть также организовано постоянное хранение документации на право пользования землей;

постоянное хранение Генерального плана товарищества со всеми согласованными и входящими документами;

постоянное хранение Уставов товарищества;

иметь в наличии списки садоводов с указанием номеров участков и свидетельств на право пользования землей, домашних адресов, номеров телефонов и личных транспортных средств;

организовать информацию и оповещение членов товарищества о проводимых собраниях и общих мероприятиях(работах) садоводов;

подготавливать также другие, необходимые документы (пропуска и пр.).

Бухгалтер-кассир садоводческого некоммерческого товарищества обеспечивает согласно договору-контракту с правлением садоводческого некоммерческого товарищества выполнение решений Государственных органов, общего собрания (собрания уполномоченных) товарищества и правления по всем финансовым вопросам. Представляет товарищество в отношениях с Государственными финансовыми органами.

Основными обязанностями являются:

составление сметы, годового отчета и баланса, характеризующих в денежном выражении результаты финансово-хозяйственной деятельности товарищества и состояние его средств на конец года (по источникам поступлений и использования);

своевременный сбор (прием) земельного налога, вступительных, членских, целевых и других взносов; строгий учет денежных средств;

- оплата Государственных налогов в установленные сроки, труда членов правления, сторожей, штатных работников, а также трудовых соглашений, договоров, утвержденных общим собранием (собранием уполномоченных) товарищества;

предоставление необходимой документации по требованию ревизионной комиссии.

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью садоводческого некоммерческого товарищества, в т.ч. за деятельностью его председателя, членов правления и правления, осуществляет ревизионная комиссия (ревизор), избранная общим собранием (собранием уполномоченных) из числа членов товарищества, в составе одного или не менее чем трех человек на срок два года.

В составе ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть избраны председатель и члены правления, а также из супруги, родители, дети, внуки, сестры (их супруги).

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) и ее полномочия регулируются положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утвержденным общим собранием (собранием уполномоченных) членов товарищества. Перевыборы ревизионной комиссии (ревизора) могут быть проведены досрочно по требованию не менее чем одной четверти общего числа членов товарищества.

Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Председатель комиссии может быть избран на общем собрании (собрании уполномоченных).

Члены ревизионной комиссии (ревизор) садоводческого некоммерческого товарищества несут ответственность за надлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Уставом товарищества.

Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества обязаны:

Проверять выполнение правлением товарищества и председателем правления решений общих собраний (собраний уполномоченных), законность гражданско-правовых сделок, совершенных органами управления товарищества нормативных правовых актов, регулирующих деятельность садоводческого некоммерческого товарищества состояние его имущества.

Осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества не реже чем один раз в год, а также по инициативе членов ревизионной комиссии (ревизора), решению общего собрания (собрания уполномоченных), либо по требованию одной пятой общего числа членов товарищества или одной трети общего числа членов правления.

Отчитываться о результатах ревизии перед общим собранием (собранием уполномоченных) членов товарищества с представлением рекомендаций об устранении выявленных нарушений.

Докладывать общему собранию (собранию уполномоченных) членов товарищества обо всех выявленных нарушениях в деятельности органов управления товарищества.

Осуществлять контроль за своевременным рассмотрением правлением товарищества и председателем правления заявлений членов товарищества.

По результатам ревизии при создании угрозы интересам садоводческого некоммерческого товарищества и его членам, либо при выявлении злоупотреблений членов правления товарищества и председателя правления, ревизионная комиссия (ревизор) в пределах своих полномочий вправе созывать внеочередное общее собрание членов товарищества.

Общественный контроль за соблюдением законодательства.

В целях предупреждения и ликвидации загрязнения поверхностных и подземных вод, почвы и атмосферного воздуха бытовыми отходами и сточными водами, соблюдения санитарных и иных правил содержания земель общего пользования, садовых земельных участков и прилегающих к ним территорий, обеспечения выполнения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, эл. сетей, эл. установок, средств пожаротушения, а также в целях охраны памятников и объектов природы, истории и культуры на общем собрании (собрании уполномоченных) членов товарищества может избираться комиссия товарищества по контролю за соблюдением законодательства, которая работает под руководством правления товарищества.

Комиссия товарищества по контролю за соблюдением законодательства оказывает консультационную помощь членам товарищества, обеспечивает выполнение садоводами земельного, природоохранного, лесного, водного законодательства, законодательства о градостроительстве, о санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения, о пожарной безопасности, составляет акты о нарушениях законодательства и передает также акты для принятия мер на рассмотрение правления товарищества, которое вправе представлять их в государственные органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства.

Члены комиссии товарищества по контролю за соблюдением законодательства в установленном порядке могут быть назначены общественными инспекторами государственных органов, осуществляющих контроль за

соблюдением законодательства и наделены соответствующими полномочиями.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

Реорганизация садоводческого некоммерческого товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, изменение организационно-правовой формы) осуществляется в соответствии с решением общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и других Федеральных законов, при этом вносятся соответствующие изменения в Устав или принимается новый Устав, который также должен пройти государственную регистрацию.

Ликвидация садоводческого некоммерческого товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, а также по решению народного суда.

При ликвидации садоводческого некоммерческого товарищества как юридического лица, сохраняются права его бывших членов на земельные участки и другое недвижимое имущество.

Общее собрание членов садоводческого некоммерческого товарищества, принявшее решение об его ликвидации, назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» порядок и сроки ликвидации садоводческого некоммерческого товарищества.